

1502635-12.2021.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... em primeira instância por crime grave (tráfico de drogas), praticado, em tese, após o delito aqui tratado (proc. nº 1503755-90.2021.8.26.0302, desta 1ª Vara Criminal), o que também demonstra personalidade voltada à prática delitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face WESLEY SILVESTRE FERREIRA DA SILVA, qualificado nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502635-12.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502635-12.2021.8.26.0302 - Controle 2021/001047

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY SILVESTRE FERREIRA DA SILVA

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2144966/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 18182476 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2809/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2144966 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2144966 - 03º D.P. JAÚ, 2809/21/406 - 03º D.P. JAÚ

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

WESLEY SILVESTRE FERREIRA DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque, no dia 27/05/2021, entre 21h e 23h45min, na Rua Vítor Cerino, nº 142, Jardim Maria Luiza IV, nesta cidade, adquiriu e depois ocultou, em proveito próprio, uma mochila (sem marca), uma bolsa (marca Melissa), uma mala (marca Batiki), sete pares de tênis (marcas diversas - Nike, Adidas, Pumas, Viko e Olimpikus), um pé de um par de tênis (marca Puma), dois pares de chinelos (marcas Adidas e Melissa), três documentos pessoais, um cartão bancário (Banco Santander SX), uma carteira de couro (sem marca), um ferro de passar roupas (marca Black & Decker), um notebook (marca Acer), um relógio de bolso (marca Monot), dois kits de acessórios para cabelos (marca Vertix), um carregador de telefone celular e quatro blusas/moletons, bens apreendidos (fls. 18/21), avaliados num total de R\$ 3.130,00 (fls. 62) e pertencentes às vítimas M.H.S. e M.F.S., sabendo que eram produtos de crime.

Recebida a denúncia em 05/09/2021 (fls. 89/90), o réu foi regularmente citado (fls. 107) e ofereceu resposta à acusação (fls. 111/114).

Em instrução, ouviram-se testemunhas, interrogando-se os réus ao final.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou pela absolvição, pela invalidade da prova obtida mediante o ingresso irregular na residência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Primeiramente, não há que se falar em ilicitude da prova material, mesmo porque é conhecido o brocardo jurídico de que não há direito fundamental absoluto. Nesse sentido, recente decisão do E. Superior Tribunal de Justiça: AGRADO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRADO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redundam em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 163.572/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.). Ademais, conforme mencionado pelos policiais, o acusado também admitira o ingresso, ressaltando-se que fora ele que também indicara onde havia outros objetos no interior da residência.

Prosseguindo, a presente ação penal é procedente.

Materialidade comprovada pelo boletim de ocorrência do roubo (fls. 55/61) e pelos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 18/21), de reconhecimento de objetos (fls. 23) e de avaliação (fls. 62), além das fotografias dos objetos receptados (fls. 33/36).

Autoria igualmente inequívoca.

A testemunha Policial Militar Guilherme disse que prestaram apoio para um bombeiro, pois havia ocorrido um roubo em sua residência e ele havia atirado em um dos indivíduos. Conversaram com uma das vítimas, e ela afirmou que duas pessoas levaram seus pertences. Pouco tempo depois, chegou informação de que um veículo, com o produto do roubo, estava na casa do réu. O automóvel não estava no local, mas era possível enxergar na garagem pelo portão. Viram uma mala de roupas e, em cima dela, um notebook branco, que foi um dos materiais que fora subtraído. O réu estava no local, e ele falou que comprou a mala, o notebook, algumas peças de roupas e vários calçados por 20 reais. Essa compra teria sido feita de "Neguinho" e "Luizinho", ambos de Bauru, mas que estavam na cidade. Também falou que, assim que acionou a tela de um celular que lhe seria vendido, conhecia a vítima e, por isso, não quis ficar com tal aparelho. Havia alguns produtos dentro da casa, e o réu mostrou à polícia onde estavam. Também localizaram uma pedra bruta de crack. Ele falou que fazia venda da droga "na lasca". O acusado falou que sabia que os vendedores eram ladrões.

A testemunha Audrin, Policial Militar, relatou os fatos no mesmo sentido da testemunha PM Guilherme. Disse que o próprio réu falou que havia mais bens no interior da residência e solicitou que os policiais o acompanhassem.

Interrogado em Juízo, o réu disse que faz comércio de ferro velho e, em razão disso, adquiriu produtos desse jaez (lata, cobre e ferro-velho). Foram-lhe oferecidos outros bens, como roupas e calçados, e os aceitou. Não imaginou que poderiam ser produtos de crime. A polícia invadiu a residência sem mandado. A mala onde havia outros bens estavam na frente de sua casa, e não na garagem. Não confirma seu depoimento na fase policial.

Pois bem.

Como se vê, não há a mínima dúvida de que o réu cometeu o crime imputado, pois tudo converge à segura conclusão de que ele adquiriu os diversos objetos subtraídos, pois o conjunto probatório se afigura harmonioso, já que as afirmações dos Policiais Militares – que diligenciaram no caso – encontram sintonia com as demais provas colhidas, demonstrando em seu conjunto a conduta típica da receptação dolosa praticada pelo acusado.

Assente-se, ainda, que não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, acerca de uma falsa incriminação, não havendo, assim, nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais Militares que diligenciaram no caso, os quais "não se encontra(m) legalmente impedido(s) de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha(m) participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contrário.

Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (STJ, HC 149.540/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., 12/04/2011, DJe 04/05/2011). No mesmo sentido: [...].

3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] - (STJ - AgRg no RESp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020 - destaquei).

Observe-se que a versão judicial do réu permaneceu isolada no contexto probatório (CPP, art. 156, caput), pois, afora evidentemente inconsistente de per si, ele não conseguiu explicar - com razoabilidade - a alteração da versão sustentada em audiência, que consta com dinâmica totalmente diversa daquela por ele apresentada na fase policial (ocasião em que, acompanhado de seu Advogado, admitiu a aquisição dos produtos [inclusive do notebook], pagando por eles a quantia de R\$ 20,00 para dois indivíduos, vulgo Neguinho e Luizinho, que estavam em um carro vermelho - fls. 7).

Consigno, ainda, que São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. [...] (STJ - AgRg no AREsp n. 1.489.526/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019).

Desse modo, em vista do caso concreto, quando as circunstâncias em que inserida a conduta do réu permite concluir que ele tinha ciência da origem ilícita do produto (no caso em análise, o fato ocorreu em condições absolutamente suspeitas, em horário não usual, sem qualquer documento que comprovasse a origem dos objetos, os quais foram adquiridos por valor irrisório [por R\$ 20,00, mas foram avaliados em R\$ 3.130,00 - fls. 62]), deverá ser condenado pela receptação dolosa, pois o elemento subjetivo do delito é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que, no caso sub judice, demonstram o dolo do agente.

Nesse sentido: Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva (RJDTACRIM 36/345).

Portanto, a única conclusão lógica e jurídica é a de que o réu receptou dolosamente os objetos.

Considere-se, ainda, que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Afora isso tudo, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e

materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

Por conseguinte, de rigor a condenação do réu, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), merece ser relevada a maior culpabilidade ou censurabilidade da conduta, pois o réu cometeu o delito quando se encontrava cumprindo pena em regime aberto (fls. 41 c/c fls. 94 e 96), evidenciando ausência de responsabilidade com sua pena, bem assim um pujante menosprezo à seriedade da lei e da Justiça. Diante disso, a pena-base reclama ser exasperada, razão pela qual fixo-a em 1 ano, 1 mês e 21 dias de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do réu.

Na segunda fase, em razão da menoridade relativa (CP, art. 65, I, 1ª parte [não há que se falar em confissão - CP, art. 65, III, d -, pois a fala do réu foi parcial e evidentemente tendenciosa]) e das agravantes da reincidência (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I), conforme certidão de fls. 42 (proc. nº 1503062-77.2019 [TJ em 16/03/2020]), e de o crime ter sido praticado em período de calamidade pública (CP, art. 61, II, j) ante a pandemia decorrente da COVID-19, aplico o acréscimo de 1/6, pois o mais proporcional ao quanto analisado (1 atenuante e 2 agravantes), remontando a pena para 1 ano, 3 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição nem de aumento de pena a serem consideradas.

Conforme art. 33, § 2º, c, contrario sensu (reincidência), do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto (CP, art. 35), pois é o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência (CP, art. 33, § 3º). Nesse sentido: [...] 1. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o semiaberto, para o cumprimento da pena igual ou inferior a 4 anos ao sentenciado reincidente, consoante o disposto na Súmula 269/STJ. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1717251/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020).

Pelas mesmas razões desfavoráveis, o réu não faz jus à substituição nem à suspensão condicional da pena (CP, arts. 44 e 77, contrario sensu), até porque, em consulta realizada no SAJ, consta que ele foi recentemente condenado em primeira instância por crime grave (tráfico de drogas), praticado, em tese, após o delito aqui tratado (proc. nº 1503755-90.2021.8.26.0302, desta 1ª Vara Criminal), o que também demonstra personalidade voltada à prática delitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face WESLEY SILVESTRE FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso, no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um), 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 12 (doze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Respondendo solto ao processo, o réu poderá assim permanecer em caso de recurso. Não há indenização a ser arbitrada nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Custas e despesas processuais na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 05 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA